CONCEPTOS GENERALES DIAN

1. El “Supuesto Jurídico”, está condicionado al surgimiento, manifestación o materialización del deber que impone la norma, pues se halla subordinado a que en la vida real se:

A. Materialicen o no, los supuestos de hecho que contempla la norma, junto con los ingredientes que ella dispone.

B. Implanten de hecho dentro de los conceptos básicos y normativas de los deberes que la norma impone.

C. Presenten dentro del legislativo, mostrando en detalle el entendimiento de la norma.

D. Consideren presentes para los parámetros básicos y especiales de la norma en cuestión de presentar los correctivos que la norma impone.

E. Creen en los espacios de entendimiento de la norma, la facilidad particular de ser clara para el ciudadano del común.

2. La imposición de deberes entendidos como supuesto de hecho y su realización trae consigo la “consecuencia” como característica fundamental de las normas jurídicas; por regla general la imposición de un deber, estará acompañado de:

A. Los sistemas básicos de la norma general.

B. Los recursos interpuestos para dar claridad a la norma.

C. El reconocimiento correlativo de un derecho.

D. La necesidad de entender la norma dentro de un proceso jurídico.

E. Los recursos establecidos para la ejecución de la norma a nivel legislativo.

3. La inobservancia del contenido normativo, el incumplimiento o la inejecución de la conducta que la misma contempla, permite al Estado por conducto de la autoridad pública, imponer:

A. Los derechos que la norma especifica.

B. Los procesos legislativos y ejecutarlos en la interposición de la norma.

C. Claridad sobre cualquier actividad donde se integre la norma.

D. Las consecuencias que tiene el incumplimiento de las bases de la norma dentro de un proceso judicial.

E. Una consecuencia adversa al infractor, traducida por regla general en una sanción.

4. En el Derecho Tributario, el supuesto de hecho es de naturaleza económica, comúnmente denominado como el “hecho generador” y su consecuencia jurídica se traduce en:

A. Las consecuencias expuestas dentro de la conservación de la norma.

B. La transferencia de dinero a favor del Estado, a través de la liquidación y pago de impuestos.

C. Los principios jurídicos que puedan surgir del hecho de la creación de la norma en cada proceso.

D. Propuestas que lleguen a encontrar un cambio en la norma que permitan desarrollar nuevas estrategias normativas.

E. Generación de nuevas propuestas que beneficien el área normativa.

5. Para que surja la obligación de pagar un impuesto, será necesario entonces:

A. Verificar las objeciones de la norma y las propuestas básicas que de esta obligación se tenga.

B. Proponer de manera clara y dentro de la norma, el ofrecimiento legal de exigencia del pago de esta obligación.

C. Proporcionar las bases que ameriten de forma clara y legal el pago de la obligación.

D. Verificar que se produzca el hecho generador, contemplado en el ordenamiento jurídico.

E. Se debe responder ante la solicitud legal del ofrecimiento que en la norma corresponda a estos pagos.

6. La facultad que tiene el Estado para establecer tributos como manifestación omnímoda, unilateral y de poder soberano es llamado:

A. Poder de imposición.

B. Poder de normalización.

C. Control de pagos.

D. Manejo de normalización de impuestos nacionales.

E. Control de registros tributarios.

7. La potestad tributaria por regla general, informa que el poder de imposición se confiere en la Constitución Política a la institución parlamentaria o a las corporaciones de orden territorial de elección popular, el cual debe:

A. Proporcionar de manera clara ante el Estado los compromisos de pagos de impuestos que exige la norma.

B. Controlar las entidades encargadas del recaudo de los impuestos a nivel Nacional.

C. Ser ejercido conforme a las reglas que ella misma establece.

D. Relacionar ante el Estado la lista de compromisos que adquieren las entidades encargadas del manejo de los impuestos.

E. Presentar los informes de gestión que sobre el recaudo de impuestos se de en el tiempo de pago correspondiente a estas obligaciones.

8. Para la expedición de una norma fiscal, la facultad de crear un impuesto radica únicamente en el órgano legislativo investido para ello, mediante:

A. Las resoluciones tomadas por diferentes órganos del Control del Estado, que tienen dentro de sus funciones el control de los impuestos nacionales.

B. Un decreto fijado por la Presidencia de la Republica, estipulando las entidades a cargo de los recaudos de los impuestos.

C. Las diferentes entidades encargadas de los presupuestos nacionales.

D. Los procesos de entrega de solicitudes estipulados por las entidades de pagos nacionales dentro de cada línea o impuesto a reglamentar.

E. La expedición de una ley con estricto apego a las reglas de la Constitución Política fija.

9. Para expedir leyes de contenido fiscal según la Constitución Política, el Congreso de la Republica debe agotar un procedimiento especial; así las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional o por iniciativa popular en casos específicos. Sin embargo, cuando se trata de leyes relacionadas con las rentas nacionales, la iniciativa debe ser:

A. Basada en las propuestas generadas por la norma en los numerales que citen las obligaciones de pago de los impuestos.

B. Gubernamental e iniciar su trámite en la Cámara de Representantes.

C. Una propuesta hecha desde las instituciones del gobierno que tienen el deber de realizar el control y recaudo de cada uno de los impuestos a nivel nacional.

D. Creada desde la entidad con más poder monetario a nivel nacional como lo es el Banco de la Republica.

E. Presentada a la Presidencia de la Republica dentro de un término de tiempo razonable para el estudio de la propuesta.

10. El "principio de legalidad del tributo", históricamente concebida como una protección para los contribuyentes frente a los regímenes monárquicos absolutistas y que con la evolución de los sistemas políticos, ha pasado a ser un derecho del ciudadano, es una garantía en sentido que:

A. El contribuyente tendrá un tiempo determinado dentro de la normatividad establecida para el cumplimiento de la obligación del impuesto que deba pagar dentro de los requisitos establecidos por las entidades del gobierno.

B. Será un pago que se efectúe a nivel nacional y para todos los contribuyentes que de una forma determinada posean representativamente alguna posesión que deba ser registraba o gravada en los impuestos nacionales.

C. Es una normatividad establecida a nivel nacional sin distinción alguna.

D. El destinatario de la norma que lo contempla, deberá pagar únicamente los impuestos establecidos mediante una ley adoptada por el congreso el cual es un órgano de representación popular.

E. Se otorgarán negociaciones especiales en los pagos de ciertos impuestos dependiendo el monto de estos y el tiempo determinado para su pago.

11. El ejercicio de la potestad reglamentaria, no autoriza al ejecutivo para completar la norma en los elementos estructurales de la misma, so pena de ser

calificado y sancionado con la inconstitucionalidad. Por tanto, es necesario que la ley determine:

A. Todos los elementos que configuran el tributo en forma inteligible, sin que ello signifique que se establezcan todos los detalles que en la práctica sean necesarios.

B. Los procesos que ante las diferentes entidades del gobierno se establezcan dentro de los marcos constitucionales presentados para los pagos de los tributos a nivel nacional.

C. La creación de las normatividades presentadas para cada impuesto y el registro de estos a nivel nacional, dentro de la aprobación del Congreso y la repartición de las labores de cobro en las entidades gubernamentales.

D. La presentación de los impuestos que se deben pagar determinando los procesos de cobros, montos, reglamentación y descripción de los pasos a seguir para su respectivo pago.

E. La creación de la normatividad que de forma clara procese a los evasores de estos pagos, con multas y correctivos que no le permitan continuar fallando con los pagos establecidos.

12. El Congreso de la Republica, debe dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para regular el comercio exterior y modificar por razones de política comercial a:

A. Los impuestos involucrados por las ventas realizadas de artículos que por su exclusividad deben ser importados al país.

B. Los convenios de comercio entre países específicos de donde se traen en sistema de importación artículos que también son de comercio nacional, con probabilidades de oxigenar el comercio nacional y darle oportunidades al comprador.

C. Los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

D. Los compradores e importadores de los diversos productos del exterior.

E. Razón del cambio de costos por su procedencia y la venta a nivel nacional.

13. Corresponde al ejecutivo asegurar el bienestar de todos los ciudadanos y el orden público económico en el país, en este contexto la facultad constitucional de promulgar las normas respecto del manejo de la política monetaria y cambiaria, corresponde a:

A. Las entidades del gobierno que determinan los sistemas de cobro de los impuestos en el país.

B. El Ministerio de Hacienda a través de las entidades representativas de manejo de políticas de cobros de los impuestos.

C. La Presidencia de la Republica como ente mayor de creación de normativas que permitan los manejos de políticas de inversión internacional.

D. La Contaduría General del Estado, que de manera clara promueve las diferentes normativas de control de activos a nivel nacional.

E. La Junta Directiva del Banco de la Republica como máxima autoridad y al Banco el poder de reglamentar su aplicación.

14. Conjunto de principio, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos, que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, a través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr la convivencia de sus miembros, libre y digna y respetuosa, así como la realización de sus asociados tanto en el plano individual como en su ser o dimensión social.

A. Principio de igualdad

B. Moralidad administrativa C. Actuación administrativa

D. Principio de eficacia

E. Percepción de servicio del Estado

15. El debido proceso es un derecho fundamental que debe ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, sin distingos de naturaleza, origen o normatividad que lo rija; principio que es inherente a los postulados esenciales de un Estado Constitucional Democrático, como también a:

A. Las reglamentaciones estipuladas en cada una de las entidades del gobierno.

B. Las posiciones ideológicas de los gobernantes del país.

C. Los procesos que no tengan nada que ver con la regulación de las normativas dentro de cada zona del país.

D. Los principios y valores que la propia Constitución incorpora.

E. Los procesos de cualquier índole.

16. En materia tributaria, el principio que se orienta a imponer cargas y otorgar beneficios sin distingos, de manera que todos los contribuyentes paguen o se beneficien, es llamado:

A. Equidad.

B. Eficacia.

C. Moralidad.

D. Buena Fe.

E. Tributo en Colombia.

17. El principio de eficiencia materializa la relación que debe existir entre los ingresos tributarios obtenidos y los recursos utilizados por el Estado para conseguirlos; en tal sentido, el tributo será eficiente únicamente cuando:

A. La producción sea el equivalente a las ventas en el mercado y su balance permita al Estado obtener las ganancias necesarias para su funcionamiento.

B. El proceso económico permita que el producto interno bruto sea comparable dentro del mercado nacional promoviendo su auto sostenimiento.

C. No se distorsione la economía, donde el Estado pueda obtener los recursos que le permitan financiar su funcionamiento y satisfacer las necesidades de los ciudadanos a un costo razonable.

D. Las regalías obtenidas de la venta de los recursos nacionales explotables permitan un sostenimiento propio separado de las producciones a nivel nacional.

E. Se garanticen los sostenimientos de los planes de inversión social sin que esto afecte los ingresos nacionales o la inversión extranjera.

18. Si son las que modifican el tributo, por ejemplo, nuevos bases gravables, nuevas tarifas, nuevos ingresos no contributivos de renta, nuevas rentas exentas, nuevos descuentos tributarios, hablamos de:

A. Norma tributaria especial.

B. Norma tributaria adjetiva.

C. Norma contributiva.

D. Norma equitativa.

E. Norma tributaria sustantiva.

19. A diferencia de las otras leyes que rigen a partir del día siguiente de su promulgación, la ley tributaria por regla general, solo entra a regir a partir del periodo fiscal siguiente a aquel en que es sancionada y publicada cumpliendo así la finalidad de:

A. Compromiso, ya que se deberá pulir los procesos que al momento se encuentren con pocas bases.

B. Brindar seguridad al ordenamiento jurídico en materia fiscal.

C. Incorporación de los procesos faltantes en la renovación de los planes fijados dentro de cada periodo fiscal.

D. Proporcionar los datos exactos de cada periodo fiscal, cerrando así los ciclos sin ninguna anomalía.

E. Renovar las normativas dentro de cada periodo fiscal.

20. La legalidad de los tributos es esencial en todo sistema impositivo, pues no puede haber impuesto o contribución que no esté expresamente consagrado en una norma o en la ley. La ley debe fijar por consiguiente:

A. Los datos de los procesos de grabación de los montos de cada impuesto y la percepción estipulada como periodo de pago.

B. La creación de la normalización especifica dentro de los procesos de cobros y manejo de ellos en las entidades gubernamentales.

C. Los casos de excepción en los pagos de los impuestos de rentas o prediales, permitiendo una visión más amplia de los ingresos a la nación.

D. Los elementos de la obligación tributaria, es decir los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas del impuesto.

E. Los montos de pago por cada impuesto y el correcto manejo de cartera a nivel nacional.

21. Las medidas adoptadas y los objetivos planteados en la política fiscal, deberán ser orientados a desarrollar la finalidad de la ley que contempla el tributo, teniendo en cuenta que:

A. No solo se encaminarán a la satisfacción de los requerimientos de la sociedad sino llevar a cabo la meta institucional en la consecución de un resultado eficaz.

B. Los procesos que se lleven a cabo en el desarrollo de la implementación de la medida deben ser eficaz.

C. Proporcionaran los datos necesarios en la distribución de los pagos de los impuestos a nivel nacional.

D. Colocaran dentro de los planes de desarrollo, políticas alternas de incremento en los cobros de los impuestos que permitan una mayor rentabilidad de estos.

E. Comprenderán los procesos de ingresos por impuestos en el comercio exterior que llevarán a obtener mejor rentabilidad dentro de la obtención de recursos.

22. El intercambio de bienes y servicios materiales e intangibles preside el comercio nacional e internacional, involucrando elementos tales como el uso, venta y transformación entre otros. Estas actividades tienen incidencia en:

A. Los procesos de creación de nuevas normas que permitan la facilitación del mejoramiento de sistemas de cobro de los impuestos.

B. La presentación de los planes de desarrollo dentro de los principios obtenidos en las reformas tributarias.

C. El mercado al punto que sobrepasan las fronteras de los Estados a nivel mundial.

D. Los procesos de reglamentación tributaria a nivel nacional.

E. Creación de las normatividades que le permitan el desarrollo de los nuevos mecanismos de las entidades recaudadoras de los impuestos.

23. Conceptos como la optimización de recursos, la eficiencia económica, la externalización, el libre comercio, la liberalización y la armonización jurídica o la revolución de las telecomunicaciones han sido desarrolladas por la

sociedad moderna, con incidencia en la economía no solo interna sino externa y es conocido como:

A. Perfeccionamiento de mercado.

B. Reglamentación definida.

C. Posicionamiento de mercados.

D. Gestión de calidad tributaria.

E. Globalización.

24. La oportuna y correcta determinación de las obligaciones fiscales y la adecuada aplicación de la legislación en materia fiscal, es una función eminentemente técnica que se basa en la continua y constante presencia fiscalizadora de la entidad ante:

A. Las entidades gubernamentales prestadoras de servicios tributarios en todo el país.

B. El conjunto de clientes, mediante control extensivo, intensivo, atención a las solicitudes técnicas y el reporte de operaciones sospechosas.

C. Las entidades de cobros catastrales que nos permiten recibir los más grandes recursos por su buen manejo de recaudación de cartera.

D. El Ministerio de hacienda, realizando los respectivos informes de gestión correspondientes a los periodos fiscales.

E. El Banco de la Republica, permitiendo tener una visión más amplia económicamente de los ingresos durante los periodos fiscales.

25. En cumplimiento de la legislación Colombiana, el objetivo y propósito de cada uno de los subprocesos varía dependiendo del contenido del mismo atendiendo las normas fiscales que lo regulan. El subproceso se surte por:

A. La necesidad de complementar los procesos en la Dirección de Policía Fiscal y Aduanera.

B. Los procesos de facilitación de la revisión de los complementos en la gestión fiscal de la revisión de los sistemas de impuestos.

C. La creación de una normalización impuesta en la DIAN para la creación de oficinas de control de calidad, que permita identificar las fallas del sistema de cobro.

D. Las divisiones internas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” en ejercicio de sus competencias.

E. La complementación de las diferentes leyes de cumplimiento de las metas de incremento en la solución de inconvenientes a nivel de impuestos nacionales.

26. Si tiene por objeto controlar las obligaciones fiscales que en forma voluntaria determinan los clientes en las declaraciones tributarias, aduaneras, cambiarias o documentos establecidos para ello, o identificar responsables omisos o renuentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, conocemos este subproceso como:

A. Investigación y determinación de impuestos y gravámenes.

B. Determinación e imposición de sanciones.

C. Control y prevención de acciones sospechosas.

D. Control de lavado de activos.

E. Proceso de equidad.

27. La declaratoria de incumplimiento de obligaciones y efectividad de garantías es un subproceso que se encarga de:

A. Controlar de forma certera los procesos de las obligaciones aduaneras, de manera que no se procesen actividades de forma fraudulenta que pueda alterar los procesos de la entidad de impuestos.

B. Encarga de procesar las solicitudes de entrega de vehículos hurtados en otros países.

C. Verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras avaladas mediante garantías que otorgan los clientes y acepta la entidad a fin de verificar y declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la misma.

D. Aplica la legislación aduanera para definir la situación jurídica de la mercancía sobre la cual se adoptó medida cautelar de aprehensión de decomiso ordinario.

E. Legalizar de manera normativa, aquella mercancía que ha entrado al país de forma ilegal, teniendo en cuenta el pago de impuestos.

28. El conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida de diferentes proveedores internos y externos, desde su origen hasta su asignación al empleado público competente, con el objeto de preparar la ejecución de la fiscalización, es conocida como:

A. Asignación y fiscalización de formas administrativas.

B. Recolección de pruebas de organización de fiscalización de casos procesales.

C. Iniciación de acción de fiscalización.

D. Proceso administrativo de registro fiscal.

E. Gestión administrativa documental.

29. Para conformar un expediente o carpeta preliminar, que contenga los documentos necesarios para dar inicio a la acción de fiscalización, los responsables del proceso de fiscalización y liquidación deberán:

A. Facilitar los registros sobre la investigación y llenar la solicitud de pruebas registrada por la entidad para los casos de fraude y de investigación.

B. Aplicar el memorando 233 del 27 de abril de 2010, de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos que contiene los lineamientos sobre la materia.

C. Aplicar el memorando 344 del 6 de enero de 2012, donde se especifican los procesos de investigación realizados por la entidad.

D. Complementar mediante acta de investigación de proceso, respaldo por ayudas graficas que permitan evidenciar los hechos.

E. Crear de forma ordenada y cronológica la situación en la investigación y los resultados de estos.

30. Cuando existan documentos como catálogos, folletos, muestras, fotografías, etc., que por su condición y tamaño no pueden incorporarse dentro del cuerpo del expediente con los mismos se conformara e identificara un cuaderno anexo, el cual debe tener:

A. La continuación de la numeración del expediente para no perder el consecutivo y sea más fácil realizarse seguimiento.

B. Procesar el material como prueba fotográfica registrándolos por aparte con una nueva asignación y a parte de los archivos iniciales.

C. Una copia de la conclusión del historial para no perder la continuidad de la información.

D. Una numeración propia que inicie con 1, independiente del cuaderno del expediente.

E. La conformación de todo el expediente inicial y las conclusiones de las pruebas graficas.

31. El auditor responsable del proceso de fiscalización y liquidación, podrá encontrar una serie de situaciones que afectan el ejercicio libre y objetivo de la

labor que le es encomendada; bajo este término se abordan asuntos relacionados con:

A. Los conflictos de impedimento y recusación, que obliga al empleado público responsable a apartarse de la acción de fiscalización.

B. Los presupuestos entregados en las investigaciones y las negociaciones establecidas con el empleado público sobre el tema de auditoria.

C. Los procesos de respaldo de esta auditoría y las diferencias que se pueden obtener dentro de las investigaciones fiscales.

D. La creación de bases fiscales en la determinación de las conclusiones de la auditoria mediante las investigaciones realizadas.

E. El estudio establecido por el empleado público donde se deja la aclaración de su capacidad de manejo de la auditoria solicitada.

32. Aquella circunstancia negativa del individuo, el defecto o impedimento para ejercer u obtener un empleo o que le resta mérito para ejercer ciertas funciones en un cargo determinado y se traduce en la prohibición legal para desempeñarlo independientemente de otras, es conocida como:

A. Incompatibilidad.

B. Conflicto de intereses.

C. Inhabilidad.

D. Auditoria.

E. Fiscalización.

33. Para la puesta en marcha de la acción de fiscalización con el fin de verificar y controlar el cumplimiento de obligaciones fiscales, que se derivan de los regímenes tributario, aduanero, cambiario, internacional, en los impuestos del orden nacional bajo el control de la DIAN, en el primer contacto con el contribuyente, usuarios aduaneros y/o agente de comercio

exterior y/o usuario del régimen de cambio internacionales, es necesario que el responsable de la investigación realice:

A. Los procesos de averiguación necesarios para realizar la aclaración de las informaciones, sobre la cual se realiza la indagación base de la investigación.

B. La recolección de los datos necesarios para la investigación y aclaración de las acusaciones a los contribuyentes en cuestión, para la pronta solución de los temas activos base de la acusación.

C. Los informes de gestión necesarios para dar trazabilidad de las investigaciones que den culminación a la acusación.

D. Las aclaraciones necesarias de las acusaciones que llevan a las investigaciones, mostrando transparencia en todos los datos a suministrar por el empleado publico.

E. La comunicación de los derechos, deberes y las responsabilidades que le asisten al investigado, proporcionando un panorama general del proceso de auditoria.

34. El plan de auditoria es el documento que describe las actividades mediante las cuales se establecen las pautas o lineamientos de tipo técnico, para verificación de hechos o circunstancias económicas, de tal forma que se precisan:

A. Las bases implementadas en la acusación que dieron paso a las averiguaciones.

B. Los aspectos fundamentales sobre los cuales se debe centrar y desarrollar la investigación.

C. Las razones por las cuales se dieron las investigaciones que deben ser finalizadas dentro de un tiempo especificado por la entidad.

D. Los datos suministrados por los acusados y los informes presentados por los empleados públicos sobre su gestión.

E. Los datos establecidos dentro del proceso de investigación y las ayudas que pueda necesitar de otras entidades gubernamentales.

35. El plan de auditoria hará parte del expediente y será elaborado por el responsable de la investigación y concertado con el jefe inmediato o con quien se le haya asignado la función; igualmente podrá ser ajustado en:

A. Los procesos de archivo dentro de los cuales se dará la importancia según las bases que llevaron la investigación.

B. Los procesos de manejo de las pruebas entregadas dentro de las averiguaciones.

C. Los procesos de calidad presentados en la aclaración de las pruebas mediante el trabajo de los empleados públicos responsables del caso.

D. El transcurso de la investigación, si es el caso, contando con la aprobación de los funcionarios asignados.

E. Los datos faltantes dentro del proceso de archivo y la aclaración de los registros procesados inicialmente.

36. El documento en el que se registra la decisión administrativa adoptada como resultado de una acción de fiscalización para dar a conocer al investigado, atendiendo las formalidades, oportunidad y contenido establecido en las disposiciones aplicables para cada tipo de acto, es llamado:

A. Acto administrativo.

B. Acta de ejecución.

C. Informe de desarrollo.

D. Plan de fiscalización.

E. Proceso de avance.

37. El proyecto del acto administrativo debe ser elaborado por la dependencia que adelanta el proceso de fiscalización y liquidación, utilizando para ello:

A. Las decisiones presentadas en la norma para este tipo de gestión.

B. Servidores que tengan conocimientos del proceso y hayan sido vinculados en el caso a investigar.

C. Las plantillas de actos administrativos diseñadas y publicadas por la entidad.

D. Las solicitudes realizadas por los ciudadanos en pos del caso que se está investigando o auditando.

E. Los planes presentados por la entidad que realiza los procesos respectivos con el fin de aclarar cualquier inquietud respecto a la liquidación.

38. En los casos en que no exista formato de acto administrativo requerido para registrar una decisión, se debe elaborar teniendo en cuenta:

A. Los casos en los cuales la entidad encargada de la fiscalización del mismo, presente de manera formal las conclusiones de la investigación.

B. Los hechos de los cuales surgieron los actos de liquidación presentados por la entidad competente.

C. El enfoque de la entidad en los casos de liquidación y fiscalización dentro de los procesos investigativos sostenidos a los contribuyentes.

D. El manejo de los casos en los cuales puedan encontrarse casos de fraude o lavado de dineros.

E. La imagen institucional, garantizando las formalidades y contenidos señalados en las normas.

39. Los actos de tramite y preparatorios, dan impulso a la actuación preliminar de la administración, o disponen u organizan los elementos de juicio para que se adopte la decisión a través de:

A. Fiscalización por la DIAN.

B. Acto administrativo definitivo.

C. Liquidación presentada por la DIAN.

D. Determinación e imposición de sanciones.

E. Decreto emitido por la Presidencia de la República.

40. Al terminar una investigación por culminación del proceso en la respectiva dependencia, deberá cerrarse el expediente mediante un auto de archivo, en el cual se indiquen los motivos por los cuales se culmina la investigación; a excepción de las investigaciones tramitadas por la coordinación de Control de lavado de activos, en las cuales se cierra la investigación con:

A. La certificación de las entidades responsables de dar el veredicto final de las investigaciones.

B. El vencimiento de términos.

C. Los procesos que son investigados por entidades del gobierno de otros países y sean absueltos.

D. Un informe y su correspondiente recomendación.

E. Con la culminación de las investigaciones de las entidades judiciales.

41. Verificación que se efectúa al proyecto de acto administrativo por parte de un funcionario diferente al ejecutor de la acción, para confirmar el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo requeridos a fin de expedir, firmar y notificar el acto administrativo:

A. Revisión.

B. Fiscalización.

C. Proceso de calidad.

D. Conclusiones.

E. Fin de la investigación.

42. La notificación es la actuación desplegada por la dependencia competente al interior de la DIAN, para poner en conocimiento del interesado una decisión administrativa que puede consistir en:

A. La determinación de la entidad competente en conclusión de las investigaciones realizadas por los casos de fraude.

B. La presentación de los procesos que se generan por los casos de lavados de activos.

C. Un acto administrativo o la ejecución de una diligencia a cargo de la entidad.

D. La creación de los procesos de calidad y fiscalización en los casos de corrupción.

E. Los sistemas adquiridos durante las conclusiones realizadas de cada caso investigado por la entidad.

43. Es importante que el responsable del proceso de fiscalización y liquidación, conozca algunas pautas que a manera de información general le servirán sobre la mecánica y contenido de las notificaciones principales y subsidiarias autorizadas en la legislación colombiana, con la advertencia que cada forma se deberá realizar con:

A. Los procesos de investigación realizados por la DIAN en materia de corrupción en los actos comerciales y contributivos.

B. Las conclusiones obtenidas de las investigaciones de los hechos en materia tributaria, realizadas por la entidad.

C. Las diferencias dentro de los parámetros establecidos en la DIAN para la entrega de los procesos administrativos vigentes.

D. Los parámetros legales en materia de conclusión dentro de los procesos de corrupción e ilegalidad en materia contributiva.

E. Estricto apego a las particularidades de la legislación fiscal en materia tributaria, aduanera y cambiaria.

44. Cuando se realicen las diligencias tendientes a adelantar la notificación y por circunstancias ajenas al empleado público responsable, la misma no se pudiera llevar a cabo en la fecha en que se practique la diligencia para la notificación personal, el notificador deberá:

A. Organizar nuevamente por medio escrito una citación para el cumplimiento de la actividad.

B. Rendir un informe por escrito de los motivos que le hayan impedido efectuarla.

C. Procesar de manera expresa e inmediata las diferentes conclusiones que al momento se dan sobre el proceso en tramite.

D. Llevar el control de las resoluciones por escrito para dejar como responsable a otro funcionario en el caso.

E. Conseguir inmediatamente un reemplazo, el cual dejara notificado del proceso y del cual dará información a los implicados en la diligencia.

45. En evento que el notificado no sepa, no pueda o no quiera firmar, el notificador expresará esta circunstancia en el acto; el informe del responsable en la ejecución del trámite de notificación se considerara:

A. Inconcluso por encontrarse sin el consentimiento, ya que con la firma se da la autorización o se expresa en acuerdo.

B. Un trámite completo, ya que se considera concluido dentro de los términos legales así el notificado no firme.

C. Un documento nulo, ya que sin la firma no se podrá dar por concluido el acto.

D. Rendido bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma del acta.

E. Un documento inconcluso o solo será viable cuando el notificado desea dar su aceptación del proceso por medio de su firma.

46. Cuando al notificador no se le permita el acceso a quien deba ser notificado en forma personal por causa distinta de acto de autoridad, deberá proceder a:

A. Entregar un aviso a cualquier persona que se encuentre en el lugar dispuesto para realizar la notificación y manifieste que habita o trabaja en ese lugar.

B. Citar por medio telefónico a cualquiera que haya colocado como contacto en caso especial.

C. Realizar notificación del acto en los medios de telecomunicación masiva, registrando que del anuncio se pueda demostrar el contacto con el notificado.

D. Dar por concluido el acto de cierre del caso y archivarlo hasta que el interesado resuelva indagar por el mismo.

E. Archivar el caso después de un tiempo prudencial de espera para la conclusión del caso.

47. La legislación colombiana autoriza la práctica de esta notificación con el objeto de aligerar la notificación de las providencias, autos, actos administrativos o actuaciones que se profieran en desarrollo de las audiencias y surte efectos únicamente respecto de quienes hayan comparecido al desarrollo de la diligencia. A. Notificación fiscal.

B. Notificación general.

C. Notificación por estrados.

D. Proceso notificatorio conceptual.

E. Notificación por medios.

48. La notificación por edicto consiste en:

A. El notificador o el funcionario responsable de atender la diligencia de notificación, dejara constancia por escrito avalada con su firma al pie de la actuación surtida en debida forma y notificada.

B. La presentación del trámite dentro del plazo estipulado en oficinas del gobierno, donde se realice de forma clara dentro de las normas previstas las consideraciones inicialmente presentadas por el funcionario de la entidad competente.

C. Es aquella que por su contenido debe ser tratada dentro de las entidades especiales señaladas por el gobierno para este fin.

D. Presentar dentro de las solicitudes especiales los casos permiten manejar de una forma más confiable los procesos judiciales, teniendo en cuenta los decretos estipulados por la ley.

E. La notificación consagrada en la legislación colombiana con auge y desarrollo jurisprudencial en forma notable en los últimos años, que no tiene aplicación para la generalidad de procedimientos.

49. Evento en el cual la persona interesada en el proceso, en la investigación o en la actuación administrativa, manifiesta que conoce determinada providencia, el contenido de una determinación administrativa o la menciona en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia.

A. Notificación por Estado.

B. Notificación por conducta concluyente.

C. Notificación por estrados.

D. Notificación determinante.

E. Notificación judicial.

50. El control extensivo son acciones orientadas a prevenir el incumplimiento de las obligaciones fiscales, su principal característica es cubrir de manera masiva diversos clientes o sectores económicos o geográficos sujetos a dicha verificación y pueden servir de:

A. Insumo para las acciones de control intensivo.

B. Bases en los procesos operacionales judiciales.

C. Conclusión dentro de los temas de corrupción.

D. Objetivo en los controles de lavados de dinero.

E. Control en los procesos judiciales de tramites de dineros traídos del exterior.

51. Control intensivo son acciones orientadas a verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con el fin de establecer la correcta aplicación de las normas previstas para cada caso seleccionado. Su característica principal es:

A. La base de cada proceso dentro de los procedimientos investigativos de las corrupciones.

B. La operación que surge de las indagaciones realizadas mediante la normativa de la entidad investigativa.

C. La acción se dirige de manera particular a un cliente definido.

D. La variación en los procesos de investigativos y su rápida finalización.

E. Las conclusiones oportunas sobre los temas procesados por las entidades a cargo de cada caso.

52. Acciones orientadas a verificar el cumplimiento de requisitos establecidos para cada una de las situaciones en las cuales las normas exijan autorización; debiendo haber respuesta o pronunciamiento del área negando o aprobando dicha solicitud o requiriendo otras pruebas.

A. Control extensivo.

B. Control intensivo.

C. Intercambios de información.

D. Fuentes de acción.

E. Atención de solicitudes técnicas.

53. Cuando se trate de solicitudes de carácter técnico establecidas en la ley o en el reglamento, que sean de competencia de las dependencias que integran el proceso de fiscalización y liquidación, los documentos a tener en cuenta serán:

A. Los que tengan que ver con los procesos probatorios de los casos a atender por la entidad.

B. Aquellos que regulan la respectiva disposición que contempla la solicitud que se debe resolver.

C. Los que registren de manera oportuna y eficaz los datos a investigar por la entidad a cargo del material probatorio.

D. Los normativos solicitados por la entidad en las cual se establezca el caso a tratar.

E. Las solicitudes entregadas por la entidad en la que se presenta la denuncia o se trate el caso.

54. El alcance de la acción de fiscalización, lo constituye el conjunto de actividades de auditoria que se ejecuten en desarrollo del procedimiento de investigación, pruebas y/o evidencias y decisión; el referido alcance, se encuentra sujeto a los datos obtenidos y allegados por cada una de las fuentes de información e insumos que dan origen a:

A. La auditoría interna que haga cada entidad en la trazabilidad de los servidores públicos encargados de la investigación del caso asignado.

B. Los procesos de calidad y confiabilidad entregados a la entidad para resolver con prontitud cada caso entregado.

C. La profundidad con la que se investigue cada proceso a favor o en contra de quien interponga la solicitud.

D. La acción de la fiscalización, así como las actividades que han quedado registradas en el plan de auditoria.

E. La realización de las pruebas que determinen la seriedad del funcionario a quien sea encargado el proceso auditor.

55. Proceso sistemático independiente y documentado para obtener pruebas y/o evidencias y evaluarlas de manera objetiva, relacionándolas con los informes sobre la verificación de tipo fiscal sobre la realización de los hechos económicos, contables y jurídicos, la documentación soporte de los mismos, la imputación contable dada a los soportes, su registro en los libros auxiliares y principales de contabilidad:

A. Auditoria.

B. Investigación.

C. Fiscalización.

D. Proceso de lavado de activos.

E. Proceso de corrupción.

56. Una de las características de la auditoria es el alcance y diríamos que:

A. Se refiere al tipo de procedimiento que se va a llevar a cabo, ligada a la clase acción que se ejecuta.

B. Es el momento en que se deben aplicar los procedimientos y las auditorias y que se encuentran asociados a los términos de firmeza y caducidad de las obligaciones fiscales.

C. Es la profundidad que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad con que se aplican las actividades de auditoria.

D. El tiempo que se asocia a la obligación sustancial o formal objeto de verificación.

E. La percepción que tiene el funcionario para dar una verificación formal a lo investigado.

57. La fiscalización a través de sus acciones, son el instrumento mediante el cual la DIAN verifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales y constituye el mecanismo fundamental para combatir las conductas de los clientes que se orienten hacia:

A. Los procesos establecidos bajo los parámetros de intercambio procesal, es decir que si un acto no pertenece a una entidad pueda procesarse donde es tomado el caso.

B. La clarificación de cada caso de la mejor manera y en el tiempo establecido para la solución.

C. La calidad del servicio y prontitud del funcionario público en dar la finalización de las investigaciones realizadas a cada caso.

D. El manejo de los recursos gubernamentales de la mejor manera posible.

E. El fraude fiscal y en general por la errónea aplicación de las disposiciones fiscales que se deriven en incumplimiento sancionable.

58. El estudio general es aquel que se hace de manera preliminar y corresponde a la primera etapa del procedimiento de la investigación, pruebas y/o evidencias, en la que los servidores públicos deben acopiar toda aquella información del investigado para su análisis y evaluación, con el propósito de direccionar la investigación teniendo como apoyo a:

A. Los procesos de calidad presentados por la entidad en el momento de dar transcurso a las investigaciones de cada caso, teniendo en cuenta el tiempo oportuno en el que se desarrolla.

B. Los criterios generales y específicos de verificación y exámenes de riesgos que suministre el insumo o fuente de información que da origen a la acción de fiscalización.

C. Los procesos de auditoria que se realice a la trazabilidad de cada investigación llevando el estricto control de cada caso.

D. La claridad que el funcionario asignado tenga de los procesos de la entidad para dar una conclusión oportuna a cada proceso.

E. Los entes de control, investigación que puedan servir de apoyo en cada caso determinando su viabilidad.

59. La clasificación y agrupación de los distintos elementos e información especifica e integral en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de precios de transferencia, acopiada sobre el cliente objeto de investigación, se conoce como:

A. Fiscalización.

B. Auditoria.

C. Inspección e investigación.

D. Análisis de información.

E. Relación de hechos de corrupción.

60. Se debe hacer la verificación y examen de riesgos y caracterizaciones que se identifican como elementos de perfilamiento de riesgo, sobre los cuales se dirigen las actividades de auditoria y que se fundamentan en:

A. Las posibles desviaciones e inobservancias de las condiciones, beneficios, requisitos y en general a los conceptos de mayor relevancia que rige la normativa aplicable al cliente investigado.

B. Los procesos de calidad asignados al cumplimiento de las investigaciones realizadas a cada caso, su seguimiento y su respectiva finalización demostrando la verdad sobre los hechos investigados.

C. El apoyo que la norma brinda a los procesos de la entidad, a su respectiva trazabilidad y presentación de cada caso por igual y sin ninguna excepción.

D. El manejo que se dé sobre la información procesal de cada caso investigado y la confiabilidad que la entidad deposite en el funcionario que audita esta búsqueda.

E. Conclusiones de los procesos que se manejen dentro de cada habilidad e investigaciones que apoyen en la entidad dentro de la normatividad establecida para la aclaración de los casos.

61. Técnica que se aplica requiriendo a la empresa o persona que se considere tiene capacidad de afirmación, para que suministre por escrito al empleado público la información solicitada.

A. Confirmación.

B. Declaración.

C. Reparación.

D. Control documental.

E. Técnica de formulación representativa.

62. Se entiende por papeles de trabajo, los documentos soportes elaborados por el empleado público responsable de la acción de fiscalización en los que se registra, organiza y analiza la información obtenida de las pruebas recaudadas mediante:

A. Verificación matemática de alguna partida, hecho o situación de forma diferente al inicialmente utilizado.

B. El auditor que se cerciora presencialmente de la forma como se realizan ciertas operaciones, la existencia real y material de un bien, derecho u obligación.

C. La comparación con los criterios de auditoria aplicables, encaminados a sustentar el juicio técnico del informe final sobre la materia examinada.

D. Las experiencias que presente el solicitante antes que la entidad pueda dar sus propios conceptos dentro de las auditorias normativas que deben tener del caso.

E. La presentación de los informes suministrados dentro de las investigaciones realizadas por personas externas a la entidad.

63. La prueba es el medio que permite demostrar los supuestos de hecho, que ponen en funcionamiento las normas jurídicas para establecer una obligación o para reconocer un derecho; es decir, los elementos que por ley acreditan una realidad susceptible de ser probada y que se relacionan con:

A. Los procesos de investigación sostenidos por la entidad correspondiente dentro de la normatividad que rige sobre cada caso.

B. Los documentos que acrediten la justificación del proceso dentro de una investigación directa.

C. Los movimientos que el funcionario realice para la conclusión del caso en un tiempo determinado.

D. La auditoría que realice el funcionario público responsable de la trazabilidad del caso y el acompañamiento que la entidad aporte a cada caso.

E. El supuesto de la norma jurídica cuya aplicación se reclama en curso de un proceso administrativo o judicial.

64. El tema de la prueba se define a partir de los hechos, circunstancias y requisitos que la norma señala como necesarios, para acreditar:

A. La normatividad que pueda existir dentro de determinadas investigaciones en caso de corrupción.

B. La existencia de un derecho o la configuración de una obligación.

C. El derecho de la entidad a dar una conclusión basada en las investigaciones y no en los señalamientos de terceros influyentes en el caso.

D. Las diferentes situaciones esclareciendo los hechos de cada caso y el proceso a seguir para su investigación.

E. La magnitud de la situación dentro de la investigación y las consecuencias que esta tenga en el cumplimiento de la normatividad de la entidad.

65. Para obtener los mejores resultados en la etapa probatoria, es preciso identificar:

A. Los temas sobre los cuales se hará la investigación y la comprobación de la normatividad en la ejecución de los hechos a investigar.

B. La calidad de los procesos del funcionario responsable del caso y su verificación de documentación para conclusión del caso investigado.

C. La trazabilidad realizada y la importancia dada al caso desde su detección por la entidad encargada.

D. Los hechos a probar, los medios de prueba conducentes y por ultimo verificar si las pruebas obtenidas soportan los hechos que se pretenden probar.

E. La claridad del tema y la funcionalidad que el funcionario encargado tenga de ella.

66. La potestad de investigación con la que cuenta la DIAN, se materializa en acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la normatividad fiscal, las cuales se decantan en:

A. Los procedimientos establecidos para el efecto.

B. La normatividad ejecutoria de cada proceso.

C. La calidad del funcionario responsable del caso.

D. El tiempo que lleven las investigaciones de cada caso.

E. Las conclusiones que de cada caso se tengan identificadas en la entidad responsable de la culminación de las investigaciones.

67. Las determinaciones de la DIAN deben fundamentarse en las demostraciones aportadas al proceso, bien por las oficinas de impuestos o por los contribuyentes, utilizando:

A. Las diferentes opciones de presentación de pruebas las cuales pueden darse físicas o por medio de información que lleve a recolectarlas.

B. El manejo de la normatividad en ejecución de la calidad de la presentación de las investigaciones expuesta por el funcionario responsable del caso.

C. Los medios de pruebas señalados en las leyes de contenido fiscal o en el código de procedimiento civil en cuanto sea compatible con los impuestos.

D. La relación entre entidades del gobierno en la aclaración de los temas a investigar.

E. La cooperación que demuestre la entidad con el funcionario en términos de ayudas en cada fundamentación de la investigación correspondiente.

68. La posibilidad de ejercer el derecho de defensa y aportar las pruebas al proceso debe sujetarse a aspectos técnicos jurídicos, es así como se han señalados una serie de principios que están relacionados con temas como:

A. La entrada en operación de los temas a investigar, la normatividad de la entidad y la responsabilidad ejercida por el funcionario.

B. La creación de nuevas normas, la funcionalidad de las entidades en la ayuda de las investigaciones y la cooperación de los investigados en la conclusión del caso.

C. La investigación realizada del caso, la calidad en las teorías normativas de la DIAN y la recolección de material probatorio.

D. Recaudar el cumplimiento de las formalidades legales, compromete dentro de las investigaciones pruebas técnicas y manejo de los procesos probatorios de corrupción. E. Legalidad, admisibilidad de la prueba y el señalamiento del medio de prueba.

69. La experiencia jurídica procesal ha permitido establecer que pese a la libertad en materia probatoria, no todos los medios de pruebas resultan útiles para acreditar los hechos al interior del proceso, el legislador en cada estatuto y en consideración al hecho materia de prueba, han señalado los instrumentos jurídicos que permiten:

A. Compartir la normatividad en cada proceso investigativo.

B. Acreditar determinados hechos en la investigación.

C. Presentar claridad en cada hecho por medio del apego a la normatividad institucional.

D. Controlar la directriz de la investigación por medio del servidor responsable.

E. Procurar las diferencias en los procesos investigativos por entidad.

70. Las disposiciones tributarias, aduaneras y cambiarias han desarrollado el principio de señalamiento de los medios de prueba, consistente en la posibilidad con que cuenta el legislador para indicar cuál es el medio de prueba, que permitirá acreditar los hechos a probar en la investigación, que jurídicamente se conoce como:

A. Administración del material probatorio

B. Concejo procesal de la entidad

C. Compromiso del funcionario en la aclaración del caso

D. Idoneidad del medio de prueba

E. Aprovechamiento judicial

RESPUESTAS

1. A. Materialicen o no, los supuestos de hecho que contempla la norma, junto con los ingredientes que ella dispone.

2. C. El reconocimiento correlativo de un derecho.

3. E. Una consecuencia adversa al infractor, traducida por regla general en una sanción.

4. B. La transferencia de dinero a favor del Estado, a través de la liquidación y pago de impuestos.

5. D. Verificar que se produzca el hecho generador, contemplado en el ordenamiento jurídico.

6. A. Poder de imposición.

7. C. Ser ejercido conforme a las reglas que ella misma establece.

8. E. La expedición de una ley con estricto apego a las reglas de la Constitución

Política fija.

9. B. Gubernamental e iniciar su trámite en la Cámara de Representantes.

10. D. El destinatario de la norma que lo contempla, deberá pagar únicamente los impuestos establecidos mediante una ley adoptada por el congreso el cual es un órgano de representación popular.

11. A. Todos los elementos que configuran el tributo en forma inteligible, sin que ello signifique que se establezcan todos los detalles que en la práctica sean necesarios.

12. C. Los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

13. E. La Junta Directiva del Banco de la Republica como máxima autoridad y al Banco el poder de reglamentar su aplicación.

14. B. Moralidad administrativa

15. D. Los principios y valores que la propia Constitución incorpora.

16. A. Equidad.

17. C. No se distorsione la economía, donde el Estado pueda obtener los recursos que le permitan financiar su funcionamiento y satisfacer las necesidades de los ciudadanos a un costo razonable.

18. E. Norma tributaria sustantiva.

19. B. Brindar seguridad al ordenamiento jurídico en materia fiscal.

20. D. Los elementos de la obligación tributaria, es decir los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas del impuesto.

21. A. No solo se encaminarán a la satisfacción de los requerimientos de la sociedad sino llevar a cabo la meta institucional en la consecución de un resultado eficaz.

22. C. El mercado al punto que sobrepasan las fronteras de los Estados a nivel mundial.

23. E. Globalización.

24. B. El conjunto de clientes, mediante control extensivo, intensivo, atención a las solicitudes técnicas y el reporte de operaciones sospechosas.

25. D. Las divisiones internas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales “DIAN” en ejercicio de sus competencias.

26. A. Investigación y determinación de impuestos y gravámenes.

27. C. Verificar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras avaladas mediante garantías que otorgan los clientes y acepta la entidad a fin de verificar y declarar el incumplimiento y ordenar la efectividad de la misma.

28. E. Gestión administrativa documental.

29. B. Aplicar el memorando 233 del 27 de abril de 2010, de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos que contiene los lineamientos sobre la materia.

30. D. Una numeración propia que inicie con 1, independiente del cuaderno del expediente.

31. A. Los conflictos de impedimento y recusación, que obliga al empleado público responsable a apartarse de la acción de fiscalización.

32. C. Inhabilidad.

33. E. La comunicación de los derechos, deberes y las responsabilidades que le asisten al investigado, proporcionando un panorama general del proceso de auditoria.

34. B. Los aspectos fundamentales sobre los cuales se debe centrar y desarrollar la investigación.

35. D. El transcurso de la investigación, si es el caso, contando con la aprobación de los funcionarios asignados.

36. A. Acto administrativo.

37. C. Las plantillas de actos administrativos diseñadas y publicadas por la entidad.

38. E. La imagen institucional, garantizando las formalidades y contenidos señalados en las normas.

39. B. Acto administrativo definitivo.

40. D. Un informe y su correspondiente recomendación.

41. A. Revisión.

42. C. Un acto administrativo o la ejecución de una diligencia a cargo de la entidad.

43. E. Estricto apego a las particularidades de la legislación fiscal en materia tributaria, aduanera y cambiaria.

44. B. Rendir un informe por escrito de los motivos que le hayan impedido efectuarla.

45. D. Rendido bajo juramento, que se entenderá prestado con la firma del acta.

46. A. Entregar un aviso a cualquier persona que se encuentre en el lugar dispuesto para realizar la notificación y manifieste que habita o trabaja en ese lugar.

47. C. Notificación por estrados.

48. E. La notificación consagrada en la legislación colombiana con auge y desarrollo jurisprudencial en forma notable en los últimos años, que no tiene aplicación para la generalidad de procedimientos.

49. B. Notificación por conducta concluyente.

50. A. Insumo para las acciones de control intensivo.

51. C. La acción se dirige de manera particular a un cliente definido.

52. E. Atención de solicitudes técnicas.

53. B. Aquellos que regulan la respectiva disposición que contempla la solicitud que se debe resolver.

54. D. La acción de la fiscalización, así como las actividades que han quedado registradas en el plan de auditoria.

55. A. Auditoria.

56. C. Es la profundidad que se da a los procedimientos, es decir, la intensidad con que se aplican las actividades de auditoria.

57. E. El fraude fiscal y en general por la errónea aplicación de las disposiciones fiscales que se deriven en incumplimiento sancionable.

58. B. Los criterios generales y específicos de verificación y exámenes de riesgos que suministre el insumo o fuente de información que da origen a la acción de fiscalización.

59. D. Análisis de información.

60. A. Las posibles desviaciones e inobservancias de las condiciones, beneficios, requisitos y en general a los conceptos de mayor relevancia que rige la normativa aplicable al cliente investigado.

61. A. Confirmación.

62. C. La comparación con los criterios de auditoria aplicables, encaminados a sustentar el juicio técnico del informe final sobre la materia examinada.

63. E. El supuesto de la norma jurídica cuya aplicación se reclama en curso de un proceso administrativo o judicial.

64. B. La existencia de un derecho o la configuración de una obligación.

65. D. Los hechos a probar, los medios de prueba conducentes y por ultimo verificar si las pruebas obtenidas soportan los hechos que se pretenden probar.

66. A. Los procedimientos establecidos para el efecto.

67. C. Los medios de pruebas señalados en las leyes de contenido fiscal o en el código de procedimiento civil en cuanto sea compatible con los impuestos.

68. E. Legalidad, admisibilidad de la prueba y el señalamiento del medio de prueba.

69. B. Acreditar determinados hechos en la investigación.

70. D. Idoneidad del medio de prueba